

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

4567/25/פ

### הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – העדפה מתקנת למשרתי מילואים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 9 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ב), אחרי "רקע חברתי-כלכלי" יבוא "בשל שירות מילואים שהיה בו כדי לפגוע בנגישות ללימודים, בהתחשב באופי השירות, תקופתו וסמיכותו למועד הקבלה ללימודים".

2. הוספת פרק ג'1א בחוק העיקרי, אחרי סעיף 19א יבוא:

#### "פרק ג'1א: העדפה מתקנת למועמדים המשרתים בשירות מילואים

העדפה מתקנת 19א1. (א) מועמד המשרת בשירות מילואים, שהיה בו כדי לפגוע בנגישות ללימודים, בהתחשב באופי השירות, תקופתו וסמיכותו למועד הקבלה ללימודים, יהיה זכאי להעדפה מתקנת בתנאי הרישום והקבלה למוסד בתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות מסלולי לימוד מיוחדים.

(ב) מועמד כאמור בסעיף קטן (א), שבשנה בה הגיש את מועמדותו, שירת בשירות מילואים 60 ימים לפחות, אף אם אינם רצופים, יהיה זכאי להעדפה בתנאי הרישום והקבלה למוסד מבין כלל המועמדים המשרתים בשירות מילואים.

מתן העדפה ותקציב 19א2. (א) הסכומים המוקצים במסגרת תקציב למשרתי מילואים המועצה להשכלה גבוהה ובמסגרת תקציבי המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם, לקידום נגישות להשכלה גבוהה של מועמדים המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות, לרבות מיעוטים ומטעמים של רקע חברתי-כלכלי,

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

יוקצו, בשינויים המחויבים ובאופן יחסי, גם לצורך קידום נגישות להשכלה גבוהה של מועמדים המשרתים בשירות מילואים, על פי חלקם של המשרתים מבין כלל הזכאים לתקציבים כאמור.

(ב) כל העדפה, התאמה או הקלה הניתנות למועמדים המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות כאמור בסעיף קטן (א), לעניין רישום וקבלה ללימודים במוסד, יחולו בשינויים המחויבים, גם על מועמדים המשרתים בשירות מילואים.

העדפה מתקנת 19א3. על אף האמור בסעיפים 4 ו-9, ומבלי לגרוע למשרתי מילואים – מהוראות פרק זה, רשאי מוסד לקבוע הוראות הבחנה מותרת שיש בהן כדי לתגמל מועמדים המשרתים בשירות מילואים, או להביע הוקרה כלפיהם, בהתחשב בין השאר, במספר הימים ששירתו בשירות מילואים, במשך התקופה בה שירתו בשירות מילואים, ברציפות שירות המילואים לאורך השנים, בטיבה של ההטבה או ההעדפה שתינתן להם לפי הוראה כאמור ובהיקפה; הוראה כאמור שהיא סבירה ומידתית לא תיחשב הפליה אסורה.”

תחילה 3. תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשפ"ה.

## דברי הסבר

משרתי המילואים הם אחת הקבוצות המסורות והמחויבות ביותר בחברה הישראלית. מדובר באזרחים אשר משרתים במשך שנים רבות, תוך סיכון חייהם, והכל כדי לתרום למדינת ישראל ולהגן עליה.

במהלך מלחמת חרבות ברזל ראינו כיצד מאות אלפי אזרחים עזבו את עיסוקיהם והתגייסו לשירות מילואים פעיל במטרה להגן על מדינת ישראל. מתוך כל אלה, חיילים רבים בשירותם המילואים מצאו עצמם בין הפטיש לסדן בכל הקשור ללימודיהם האקדמיים וקבלתם למוסדות להשכלה גבוהה. אין חולק ששירות מילואים צבאי משמעותי הוא ערך עליון במדינת ישראל. ואולם, במקרים רבים, מלבד הכשרות צבאיות ותחושת סיפוק, משרתי המילואים אינם מסיימים את שירותם הצבאי עם יכולות מתאימות להשכלה הגבוהה או לשוק העבודה. לעתים קרובות, הדבר אף מוביל אזרחים משרתי מילואים "לנדוד אל מעבר לים" וללמוד בארצות זרות בהן ישנם צורך רב יותר באנשי מקצוע מתחום הלימוד המעניין אותם.

בניגוד למשרתי מילואים פעילים ששירתו שירות צבאי מלא, אזרחים שאינם משרתים בצבא יכולים

להקדיש מזמנם ומרצם לשם השגת יכולות והכשרה מתאימים להשכלה הגבוהה ולשוק עבודה. משרתי המילואים אינם זוכים במסגרת שירותם הצבאי לניסיון רב ולידע עצום בתחומים רלוונטיים לשוק התעסוקה ולהשכלה הגבוהה, כך שנוצר פער גדול בינם לבין חבריהם שאינם משרתים בצבא. לפיכך, מטרת הצעת החוק היא להעצים את משרתי המילואים, אשר שירתו בשירות חובה, לעודד אותם ולסייע להם להשתלב כראוי בחברה. סיוע זה יהווה הכרת תודה של המדינה למשרתי המילואים, ואף יוביל להגברת המוטיבציה להתגייסות לצבא ההגנה לישראל.

על כן, מוצע לקבוע בחוק כי חייל משוחרר אשר שירת שירות סדיר וכעת משרת במילואים בצורה פעילה, יהיה זכאי להעדפה מתקנת בתנאי הרישום והקבלה למוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה וללימודים בהם, לרבות לרישום וקבלה לתחומי הלימוד השונים ולמסלולי לימוד מיוחדים. העדפה מתקנת זו תחול הן על תקציבים והן על אמות מידה וניקוד לצורך רישום, קבלה ולימודים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, באופן שההעדפה המתקנת או עדיפות אחרת מכוח חוק זה לא ייחשבו להפליה.

יתר על כן, הצעת החוק משווה את מעמדם של משרתי המילואים הפעיל למעמדן של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות אשר זכאיות להקלות או תנאים חלופיים לצורך קבלה, רישום ולימודים להשכלה גבוהה, דוגמת מיעוטים וקבוצות בעלות רקע חברתי-כלכלי רלוונטי. באופן זה, כל חוק, תקנה, אמת מידה, תנאי קבלה, נוהל, כלל, מסלול, תכנית וכיוצא באלה אשר חלים כיום על קבוצות אוכלוסייה מסוימות בכל הנוגע לרישום, קבלה ולימודים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על משרתי המילואים הפעיל, ויקנו להם את הניקוד המתאים ביותר לפי העניין.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)